

Circular informativa — Actualización sobre la gestión de bajas por incapacidad temporal

D. Alejandro Rivas Montero

Circular informativa — Actualización sobre la gestión de bajas por incapacidad temporal

Fecha: 15 de noviembre de 2024. Dirigida a: todo el personal de Clínica Delos.

1. Motivo de la circular

Tras la revisión de los indicadores de absentismo del primer semestre de 2024 y las recomendaciones del servicio médico de empresa, la dirección general ha acordado actualizar determinados aspectos del procedimiento de gestión de bajas por incapacidad temporal. Esta circular complementa y, en lo que le sea contrario, prevalece sobre el protocolo vigente de junio de 2023.

2. Duración máxima y seguimiento reforzado

Se recuerda que la duración máxima legal de la prestación por IT alcanza los **18 meses** desde la fecha del hecho causante. La dirección ha decidido establecer un programa de seguimiento reforzado a partir del sexto mes de baja, con las siguientes medidas:

- **Evaluación trimestral conjunta:** RRHH, el servicio médico de empresa y el responsable de área revisarán trimestralmente cada caso de baja de larga duración para valorar la posibilidad de reincorporación con adaptación del puesto.
- **Plan de retorno progresivo:** para bajas superiores a 6 meses, se ofrecerá al trabajador un plan de reincorporación progresiva con jornada reducida durante las primeras 4 semanas, siempre que sea compatible con el alta médica.
- **Coordinación con el INSS:** RRHH solicitará al INSS información sobre el estado del expediente y la previsión de resolución en todos los casos que alcancen los 9 meses de duración.

3. Complemento retributivo ampliado

Como medida de mejora social, Clínica Delos amplía el complemento retributivo por contingencias comunes según la siguiente escala:

- **Meses 1 a 4:** complemento hasta el 100 % del salario base más complementos fijos.
- **Meses 5 a 12:** complemento hasta el 85 % del salario base más complementos fijos.
- **Meses 13 a 18:** complemento hasta el 75 % del salario base.

Esta mejora se aplica automáticamente a todas las bajas vigentes a la fecha de publicación de esta circular y a las que se inicien con posterioridad.

4. Comunicación de la baja — nueva vía telemática

A partir del 1 de diciembre de 2024, los trabajadores podrán comunicar sus partes de baja, confirmación y alta a través de la nueva funcionalidad habilitada en el portal del empleado (sección “Mi salud laboral”). El sistema permite adjuntar el parte escaneado o fotografiado y genera un acuse de recibo automático.

Esta vía telemática no sustituye la obligación de remitir el parte original cuando así lo requiera RRHH o la Mutua colaboradora.

5. Bajas frecuentes de corta duración

Cuando un trabajador acumule más de 3 procesos de IT de corta duración (inferior a 5 días) en un periodo de 6 meses, RRHH podrá solicitar al servicio médico de empresa una evaluación preventiva para identificar posibles factores de riesgo laboral o de salud subyacentes. Esta medida tiene carácter preventivo y no disciplinario.

6. Protección de datos

Toda la información relativa a las bajas se trata conforme al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018. Los datos médicos se procesan exclusivamente para la finalidad de gestión de la relación laboral y no se comunican a terceros no autorizados.

7. Entrada en vigor

Las medidas contenidas en esta circular entran en vigor el 1 de diciembre de 2024. Las disposiciones del protocolo de junio de 2023 que no resulten expresamente modificadas por esta circular continúan vigentes.

Firmado: D. Alejandro Rivas Montero · Director General · Clínica Delos · 15 de noviembre de 2024.